

予備独自問題 H29-16

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】は、被疑者甲の身体拘束の経過である。甲の勾留期間の満了日は後記1から5までのうちどれか。

【事例】

司法警察員Xは、平成28年10月1日、L地方裁判所裁判官から、被疑者を甲、罪名を傷害、有効期間を「平成28年10月8日まで」などとする逮捕状の発付を受け、同月6日午後6時、甲を逮捕した。その後、Xは、同日午後7時、甲をM警察署に引致し、司法警察員Yは、同月7日午後4時に甲を書類及び証拠物とともにL地方検察庁検察官に送致する手続をした。同日午後4時30分に送致を受けたL地方検察庁検察官は、同月8日午後3時、L地方裁判所裁判官に、逮捕事実と同じ被疑事実で甲の勾留を請求し、L地方裁判所裁判官は、同月9日午後1時、被疑者を甲、罪名を傷害、有効期間を「平成28年10月16日まで」などとする勾留状を発付した。これを受けて、司法警察員Zは、同月9日午後1時20分、同勾留状を執行し、同日午後2時、甲をM警察署に勾留した。その後、甲の勾留期間は延長されなかった。

1. 平成28年10月15日
2. 平成28年10月16日
3. 平成28年10月17日
4. 平成28年10月18日
5. 平成28年10月19日

No62	勾留期間の満了日	正答率
予備H29-16	正 解 3	32%

本問における甲の勾留期間の満了日は、平成28年10月17日である。

208条1項。207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。勾留期間は、原則として「勾留の請求をした日」から起算して10日であり、その計算に当たっては、時効期間の計算と同様、被疑者の利益のために、初日を算入する（55条1項参照）。【事例】では、平成28年10月8日に勾留請求がされているため、同日を初日として10日目である平成28年10月17日が勾留期間の満了日となる。また、【事例】では甲の勾留期間の延長（208条2項）もされていない。

以上により、甲の勾留期間の満了日は平成28年10月17日であり、正解は肢3となる。